

HUG 전세보증금반환보증 심사 업무 표준 매뉴얼 및 리스크 분석 (Action-Oriented Compliance Guide)

I. 서론: 보증 심사 업무의 법적 및 운영적 중요성

A. 보증기관(HUG)의 역할과 심사 프로세스의 목표 설정

주택도시보증공사(HUG)가 제공하는 전세보증금반환보증 상품은 임차인이 전세 계약 종료 후 보증금을 돌려받지 못하는 상황에 대비하여, 보증기관이 이를 대신 지급함으로써 임차인의 주거 안정을 확보하는 공적 기능을 수행합니다. 이는 전세사기나 역전세난 등으로부터 임차인의 소중한 자산을 보호하는 핵심적인 금융 안전장치로 인식됩니다.¹

심사 담당자(주니어 심사 담당자 또는 인턴)의 역할은 단순히 서류를 접수하는 것이 아니라, 보증기관이 인수한 위험이 규정된 허용 범위를 넘어서지 않도록 사전에 철저히 검증하는 것입니다. 이 심사 프로세스의 목표는 두 가지 축으로 구성됩니다. 첫째, 임차인의 보증금 반환 채권이 법적으로 유효하며, 향후 주택도시보증공사가 대위변제 시 이를 승계받아 구상권을 행사할 때 보증금을 전액 회수할 수 있는 법적 지위를 확보했는지 **검증**하는 것입니다. 둘째, 보증 대상 주택의 재무적 건전성(Debt-to-Value)을 정량화된 리스크 기준으로 **평가**하여, 보증기관의 잠재적 손실을 최소화하는 것입니다.

B. 법적 기초: HUG 보증과 주택임대차보호법(HLPA)의 연계 분석

전세보증금반환보증 심사 업무의 모든 활동은 주택임대차보호법(HLPA)에 명시된 임차인의 핵심 권리, 즉 대항력(Daehangnyeok)과 우선변제권(Preferential Repayment)의 확보 여부를 중심으로 이루어집니다.³

1. 대항력의 확보와 법적 의미

대항력은 임차인이 주택을 점유하고 주민등록(전입신고)을 마쳤을 때 발생하는 법률상의 힘을 의미합니다. 이 힘은 임차인으로 하여금 임차주택의 양수인, 또는 그 밖에 임차주택에 이해관계를 가진 제 3 자에게 임대차 계약의 내용을 주장할 수 있도록 합니다.³ 심사 시 인턴은 임차인이 전입신고를 통해 대항력을 정확하게 확보했는지 확인해야 하며, 이 대항력 발생 시점은 임대차보증금 반환 채권의 법적 순위를 결정하는 근거가 됩니다.⁴

2. 우선변제권의 중요성

우선변제권은 임차인이 대항력 요건을 갖춘 상태에서 임대차계약서에 확정일자를 부여받았을 때 발생합니다. 이 권리는 임차주택이 경매 또는 공매로 넘어갈 경우, 그 환가대금에서 후순위

권리자나 다른 채권자보다 우선하여 보증금을 변제받을 수 있는 권리입니다.³ HUG 가 보증 상품을 운용하는 근본적인 이유는, 임차인이 이 우선변제권을 확정일자를 통해 완벽히 확보했을 때, HUG 가 대위변제를 하고 해당 채권을 승계(구상권)받더라도, 경매 절차를 통해 보증금 회수가 가능하기 때문입니다.⁴

HUG 의 대위변제와 법적 권리 확보의 인과 관계

주택도시보증공사가 보증금 미반환 사고 발생 시 임차인에게 보증금을 대위변제하게 되면, 공사는 임차인의 보증금 반환 채권을 그대로 승계받아 임대인에게 구상권을 행사합니다.⁴ 공사가 승계받는 채권의 회수 가치는 임차인이 확보한 우선변제권의 순위에 전적으로 달려 있습니다. 만약 임차인이 전입신고일 또는 확정일자 부여 시점이 등기부상의 선순위 채권(예: 근저당권)보다 늦을 경우, HUG 는 대위변제 후에도 채권 회수 순위에서 밀려 손실을 입게 됩니다. 그러므로, 심사 담당자는 임차인의 전입신고일과 확정일자 부여 시점이 등기부상의 선순위 채권보다 선순위가 아닌지 완벽하게 비교하고 확인하는 것이 업무 수행의 가장 근본적인 법적 정당성이자 재무적 안전망 확보 활동입니다.

II. 모듈 A: 임차인 제출 필수 서류 및 행동 언어 검토 활동

이 섹션은 HUG 전세보증금반환보증 신청 시 임차인이 필수적으로 제출해야 하는 서류를 중심으로, 주니어 심사 담당자가 수행해야 할 구체적이고 표준화된 행동 언어 기반의 검토 활동을 명시합니다.

A. Phase 1: 인적 사항 및 계약 유효성 검증

필수 서류 검토의 첫 단계는 신청인 본인 확인 및 임대차 계약 자체의 기본적인 유효성을 확인하는 것입니다.

서류 분류	제출 필수 서류	법적/규정 근거	인턴의 행동 언어 (핵심 검토 활동)
인적 및 신원 확인	주민등록등본, 신분증	[HUG 규정] 인적 동일성 및 거주 확인 ⁵	[주민등록법]에 의거하여 신청인의 '세대 전입 여부' 및 '인적 동일성'을 확인
계약 유효성 확인	확정일자부 임대차계약서	[HLP A] 우선변제권 요건 ⁵	[주택임대차보호법]에 의거하여 '확정일자'가

			부여되었는지, 계약 기간 '1/2 경과 전' 신청했는지 검토 및 판단 ²
--	--	--	--

1. 인적 및 거주 확인 관련 검토

인턴은 주민등록등본과 신분증을 대조하여 신청인 본인의 신원을 [HUG 규정]에 의거하여 **확인**해야 합니다.⁵ 특히 주민등록등본을 통해 신청인이 임차 목적물에 실제로 거주하기 위한 세대 전입이 완료되었는지 확인하는 것이 핵심입니다. 이는 주택임대차보호법상의 대항력 요건(점유 + 주민등록) 중 주민등록 요건을 충족했는지 사전 점검하는 절차입니다.

2. 계약 유효성 및 신청 기간 적정성 검토

확정일자부 임대차계약서는 보증 가입의 가장 기본적인 서류입니다.⁵ 심사 담당자는 [주택임대차보호법]에 근거하여 계약서에 **확정일자**가 명확히 부여되었는지 **검토**해야 하며, 임대차계약서상의 임대차보증금 전액에 대해 보증을 신청했는지 **확인**해야 합니다 (보증금 일부에 대한 보증은 불가함).⁵

가장 중요한 검토 활동 중 하나는 시간적 적정성을 판단하는 것입니다. [HUG 규정]에 근거하여 임대차계약서의 시작일과 종료일을 **파악**하고, 보증 신청일이 계약 기간의 ****1/2** 이 경과하기 전 ******인지 **판단**해야 합니다.² 보증 신청 기한은 HUG 가 위험을 인수하는 기간을 합리적으로 제한하는 핵심 규제 기준입니다. 이 기한(1/2)을 넘긴 신청은 임대인의 채무 불이행 가능성이 이미 높아진 상태로 간주되어 보증기관의 관리 가능 범위를 벗어나며, 이는 **즉시 거절 사유**가 됩니다.

B. Phase 2: 법적 권리 확보 및 선순위 채권 확인 검증

이 단계는 임차인의 보증금 반환 채권이 경매 시 후순위 채권자보다 우선적으로 보호받을 수 있는 법적 지위를 확보했는지 확인하는 절차입니다.

1. 전입세대확인서 열람 내역 검토

[HPLA 제 3 조]에 의거하여 임차인의 '전입일'을 **확정**하는 것은 대항력 발생 시점을 결정하는 결정적 근거입니다. 심사 담당자는 이를 **기록**하고, 등기부등본상의 권리 변동 사항과 시점 비교를 위한 기초 자료로 **활용**해야 합니다.

- **다가구/단독 주택의 특이 사항:** 주택 유형이 다가구 또는 단독 주택일 경우, 해당 건물은 건축물대장상 하나의 주택으로 등록되지만, 여러 임차인이 존재할 수 있습니다. [HUG 지침]에 근거하여 이러한 주택 유형에서는 임차인의 전세금보다 앞서는 선순위 임차보증금의 총액을 정확히 산출해야 합니다. 따라서, 임대인의 동의를 받은 ******전체 세대 열람 내역 ******을 필수적으로 **징구 및 분석**해야 합니다.⁶ 다른 세입자의 보증금 역시 HUG의 구상권보다 선순위 채권으로 간주되므로, 이 정보를 누락할 경우 HUG의 채무 건전성 기준(총부채비율 90% 룰)의 분모(총 부채) 산정에 오류가 발생하여 잠재적 손실 위험을 크게

높입니다.

2. 등기부등본 검토 (권리 관계 및 선순위 채권 확인)

[부동산등기법] 및 [HUG 심사 기준]에 근거하여 등기부등본은 말소 사항을 포함하여 전체를 열람해야 합니다. 이는 주택의 소유 관계 및 담보 설정 관계를 확인하는 가장 핵심적인 법적 서류입니다.

- **갑구 검토 (소유권 관련):** 압류, 가압류, 가처분, 경매 개시 결정 등 소유권 행사를 제한하는 권리 침해 사항의 존재 유무를 **색출 및 보고**해야 합니다.² 이러한 권리 침해 사항이 존재할 경우, 보증 가입이 제한됩니다.
- **을구 검토 (담보권 및 기타 권리):** 근저당권 설정 금액(채권최고액)을 **확인**하고, 이 채권최고액이 임차인의 전입일/확정일자보다 선순위인지 **대조**하여 선순위 채권액 산정의 기초 자료로 **활용**해야 합니다.² 을구 검토를 통해 HUG 가 경매 시 얼마만큼의 채무액 뒤에 서게 되는지 재무적 순위를 정량적으로 파악할 수 있습니다.

III. 모듈 B: 인턴을 위한 서류 검토 핵심 체크포인트 (Core Operational Checkpoints)

보증 심사의 핵심은 임차인의 법적 지위 확보를 넘어서, 해당 주택의 재무적 리스크를 정량적인 기준으로 평가하는 것입니다. 이 모듈에서는 주택도시보증공사가 요구하는 두 가지 핵심 리스크 비율 산정 절차를 행동 언어로 구체화합니다.²

A. 체크리스트 1: 대항력 및 우선변제권 확보 적정성 검토

심사 담당자는 임차인의 법적 권리 확보 시점을 명확히 **판단**해야 합니다.

- **행동 절차:** [HLPa]에 근거하여 임차인의 '전입일'과 '확정일자' 중 시간적으로 가장 늦은 날짜를 '**권리 발생일**'로 **확인**합니다. 이후 등기부등본 을구에 기재된 모든 선순위 담보권(주로 근저당권)의 설정 등기일과 이 '**권리 발생일**'을 **비교 대조**하여, 임차인의 보증금 채권이 선순위 권리보다 후순위로 밀리는지 **판단**합니다.
- **목표:** 임차인이 법적으로 완벽하게 우선변제권을 확보하고 있는지를 **검증**하여, 향후 HUG 가 대위변제자가 되었을 때 임대인에게 구상권(보증금 전액 회수)을 행사할 법적 우위를 확보합니다.⁴

B. 체크리스트 2: 재무적 건전성 (리스크 비율) 검토 상세화

HUG 의 심사 기준은 주택 가격 대비 부채 총액을 엄격하게 제한함으로써, 임대인의 부실이 발생했을 때 보증기관이 손실을 입을 위험, 즉 **깡통전세** 위험을 근본적으로 차단하는 것을 목표로 합니다.¹

1. 주택 시세 및 선순위 채권액 산출

- **행동 절차:** [HUG 지침]에 따라 아파트, 빌라, 오피스텔 등 주택 유형별 시세 산정 기준(KB 시세, 공시가격 등)을 **선택 및 적용**하여 주택의 시장 가치를 **확정**해야 합니다. 이후 등기부등본 을구상의 근저당권 채권최고액, 그리고 다가구 주택의 경우 [HUG 지침] 및 6에 근거하여 확보한 '선순위 임차보증금 총액'을 **집계**하여 총 선순위 채권액을 산출합니다.

2. 리스크 비율 정밀 산정 및 평가 (60% 및 90% 룰)

산출된 시세와 채권액을 기반으로 보증 가입의 재무적 안정성을 결정하는 두 가지 핵심 비율을 정밀하게 산정해야 합니다.²

- **LTV-Senior (선순위 채권 비율) 평가:**
 - **공식:** (총 선순위 채권액 $\div$ 주택 시세) $\times$ 100
 - **행동 언어:** [HUG 심사 기준]에 근거하여 산출된 선순위 채권 비율이 ****60%**를 초과******하는지 **정밀하게 평가 및 기록**합니다. 이 비율이 60%를 초과할 경우 보증 가입이 거절됩니다.²
- **LTV-Total (총 부채 비율) 평가:**
 - **공식:** (총 선순위 채권액 $+$ 신청 보증금 전액) $\div$ 주택 시세 $\times$ 100
 - **행동 언어:** [HUG 심사 기준]에 근거하여 선순위 채권과 신청 보증금을 합한 총 부채 비율이 ****90%**를 초과******하는지 **계산 및 결론 도출**합니다. 이 비율이 90%를 초과할 경우 보증 가입이 거절됩니다.²

정량적 리스크 평가의 기능

LTV 60% 기준은 주택담보대출 등 기존의 선순위 채권자들이 확보한 담보 안전마진을 확인하여, 해당 주택의 기본적인 재무 건전성을 보장합니다. LTV 90% 기준은 임차보증금까지 모두 포함했을 때 HUG 가 경매를 통한 채권 회수 시 발생 가능한 손실을 관리하는 역할을 합니다. 일반적으로 경매 낙찰가율을 보수적으로 가정할 때, 총 부채가 주택 시세의 90%를 넘으면 HUG 는 역전세 혹은 시세 하락에 따른 회수 불능 위험에 직접적으로 노출됩니다. 따라서 심사 담당자는 이 두 비율 산정을 통해 주택의 재무적 건전성을 수치적으로 측정하고, 보증의 리스크 수용 여부를 객관적으로 판단해야 합니다.

IV. 모듈 C: 보증 가입 거절의 대표 사유 3 가지 분석 및 대응 전략

전세보증금반환보증 가입이 거절되는 가장 대표적인 세 가지 사유는 임차인의 법적 권리 미확보보다는 보증 대상 주택의 재무적 또는 법적 결함과 밀접하게 연관되어 있습니다. 심사 담당자는 이 세 가지 사유를 중심으로 최종 승인 여부를 **판단**해야 합니다.

A. 거절 사유 1: 선순위 채권 비율 (LTV-Senior) 60% 초과

- **주요 발생 배경 및 리스크:** [HUG 심사 기준]에 따라 선순위 채권(근저당권 등) 총액이 주택

시세의 60%를 초과하는 경우입니다.² 이 비율이 높다는 것은 임대인이 해당 주택을 담보로 과도하게 대출을 받았다는 것을 의미합니다.

- **직결되는 리스크:** HUG 가 대위변제 후 구상권을 행사하기 위해 해당 주택을 경매에 넘길 경우, 선순위 채권자에게 변제해야 할 금액이 너무 커서 HUG 가 승계받은 임차보증금 채권의 회수율이 현저히 저하되거나 아예 회수가 불가능해질 위험이 높습니다.
- **행동 언어:** [심사 지침]에 의거하여 주택 시세와 선순위 채권액을 입력하고, 산출된 LTV-Senior 비율이 60%를 초과할 경우 '선순위 리스크 과다'로 불합격 판단을 기록해야 합니다.

B. 거절 사유 2: 총 부채 비율 (LTV-Total) 90% 초과 (강통전세/역전세 위험)

- **주요 발생 배경 및 리스크:** 선순위 채권액과 임차인이 신청한 전세보증금을 합한 총 부채액이 주택 시세의 90%를 초과하는 경우입니다.² 이는 해당 주택이 강통전세 상태이거나 시세 하락에 매우 취약한 상태임을 의미하며, 시장에서 흔히 역전세 리스크라고 불리는 상황과 직결됩니다.¹
- **직결되는 리스크:** 경매가 진행될 경우, 일반적으로 낙찰가율이 100% 미만으로 형성되므로, 총 부채 비율이 90%를 넘으면 보증기관이 보증금 전액을 회수하지 못하고 손실을 입을 가능성이 매우 높습니다. 이 기준은 HUG 가 손실을 감당할 수 있는 한도를 설정하는 핵심 재무 방어선입니다.
- **행동 언어:** [산정 공식]에 의거하여 총 부채 합산액이 주택 시세의 90%를 계산 및 비교하고, 초과 시 '회수 가능성 부족'으로 거절을 결정하고 그 산출 과정을 문서화해야 합니다.

C. 거절 사유 3: 임차 목적물의 법적 결함 및 권리 침해

- **주요 발생 배경 및 리스크:** 임대차 목적물 자체의 법적 상태에 문제가 있는 경우입니다. 예를 들어, 등기부등본 갑구 또는 을구에 압류, 가압류, 가처분 등 소유권 행사를 제한하는 권리 제한 사항이 존재하거나, 건축물대장상 불법 건축물로 지정된 경우, 또는 토지와 건물의 소유자가 서로 불일치하는 경우 등입니다.²
- **직결되는 리스크:** 이러한 법적 결함은 임대차 계약 자체의 법적 유효성을 상실시키거나, 향후 보증 이행(대위변제) 후 HUG 가 구상권을 행사하기 위해 경매 절차를 진행할 때 절차가 복잡해지거나 회수가 원천적으로 불가능하게 만들 수 있습니다. 특히 소유권 분쟁이 있는 주택은 보증기관이 리스크를 인수할 수 없습니다.
- **행동 언어:** [민사집행법] 및 [건축법]에 근거하여 등기부등본 갑구 및 을구, 건축물대장을 면밀히 대조하여, '법적 제한 사항의 존재 유무'를 색출 및 명시하여 보고해야 합니다.

V. 보고서 핵심 구조물: 행동 지침 테이블 (Key Structural Tables)

다음 테이블들은 주니어 심사 담당자가 HUG 전세보증금반환보증 심사 업무를 표준화된 행동 절차에 따라 수행할 수 있도록 명확한 지침을 제공합니다.

A. 테이블 1: HUG 전세보증금반환보증 필수 서류 및 행동 언어 번역 (SOP Guide)

서류 분류	제출 필수 서류	법적/규정 근거	인턴의 행동 언어 (핵심 검토 활동)
인적 및 신원 확인	주민등록등본, 신분증	[HUG 규정] 인적 동일성 및 거주 확인 ⁵	[주민등록법]에 의거하여 신청인의 '세대 전입 여부' 및 '인적 동일성'을 확인
계약 유효성 확인	확정일자부 임대차계약서	[HHPA 제 3 조의 2] 우선변제권 요건 ⁵	[주택임대차보호법]에 의거하여 '확정일자'가 부여되었는지, 계약 기간 '1/2 경과 전' 신청했는지 검토 및 판단 ²
대항력 확보 확인	전입세대확인서 열람 내역	[HHPA 제 3 조] 대항력 발생 시점 ⁶	[법령]에 의거하여 임차인의 '전입일'을 확인 하고, 다가구 주택의 경우 '전체 세대 열람 내역'을 징구 및 분석
선순위 채권 확인	등기부등본, 선순위채권확인서	[HUG 심사 기준] 총부채 비율 산정 ²	[HUG 기준]에 근거하여 등본상 '선순위 담보권 채권최고액' 및 '선순위 임차보증금'을 집계 및 평가

B. 테이블 2: 인턴 대상: 재무 건전성 리스크 검증 체크리스트 (Quantitative Risk Assessment)

핵심 리스크 지표	판단 기준 (HUG Safety Margin)	확인 서류	행동 언어 (합격/불합격 판단 활동)
선순위 채권 비율 (LTV-Senior)	주택 시세의 60% 초과 여부	등기부등본, 선순위채권확인서	[HUG 심사 기준]에 근거하여 (선순위채권 $\div$ 주택 시세) 비율이 '60% 이하'인지 평가 및 기록 ²
총 부채 비율 (LTV-Total)	주택 시세의 90% 초과 여부	등기부등본, 임대차계약서	[HUG 심사 기준]에 근거하여 (선순위채권 $+$ 전세보증금) 합계가 '90% 이하'인지 산정 및 결론 도출 ²
소유권 제한 사항	압류, 가압류, 소유권 분쟁 등 존재 여부	등기부등본 (압구 및 을구)	[민사집행법]에 근거하여 소유권 행사 제한 권리 '침해 사항 없음'을 색출 및 보고 ²

C. 테이블 3: 보증 가입 거절 대표 사유 3 가지 요약 및 서류 심사 연관성 (Refusal Summary)

거절 사유 (Top 3 Refusal Reasons)	주요 발생 배경	직결되는 법적/금융 리스크	심사 시 서류 불합격 지점
1. 선순위 채권 비율 초과	주택 시세 대비 기존 담보 부채 과다	보증기관 대위변제 후 '회수율 저하' 위험	LTV 60% 기준 초과 평가 ²

2. 총 부채 비율 초과 (깡통전세 위험)	전세금이 주택 시세의 90%에 근접/초과	경매 시 HUG 의 전액 '회수 불가' 및 '역전세' 위험 ¹	총부채 90% 기준 초과 산정 ²
3. 임차 목적물의 법적 결함	불법 건축물, 소유권 분쟁, 권리 침해 등록	계약의 유효성 상실 또는 회수 절차의 복잡성/지연	등기부등본상 압류, 가압류, 건물/토지 소유자 불일치 색출 ²

VI. 결론 및 컴플라이언스 관리 전략

HUG 전세보증금반환보증 심사 업무는 단순한 행정 절차가 아닌, 주택임대차보호법상의 권리 보호와 공적 보증 기금의 재무 건전성을 확보하기 위한 정교한 리스크 관리 활동입니다. 심사 담당자는 이 업무를 수행함에 있어, 임차인의 대항력 및 우선변제권 확보 여부를 법적 시점(전입일 및 확정일자)을 기준으로 정확히 검토해야 하며⁴, 주택의 재무적 안정성을 LTV 60% 및 90% 기준에 따라 정량적으로 평가해야 합니다.²

모든 서류 검토 활동은 앞서 제시된 행동 언어를 기반으로 표준화되어야 합니다. 특히 다가구 주택의 경우 선순위 임차보증금 총액 집계 누락은 치명적인 재무 손실을 야기할 수 있으므로, 임대인 동의를 받은 '전체 세대 열람 내역'을 철저히 **징구 및 분석**해야 합니다.⁶ 이러한 표준화된 행동 지침 테이블을 통해, 심사 담당자는 심사 오류를 최소화하고, 공적 보증기관의 건전성을 확보하는 동시에, 전세 계약 임차인의 재산을 보호하는 중요한 컴플라이언스 기능을 수행할 수 있습니다.

참고 자료

1. 전세보증보험 종류 | HF·HUG·SGI 가입 조건과 비용 비교 총정리 | KB 의 생각, 12 월 3, 2025 에 액세스, <https://kbthink.com/life/daily/hf-hug-sgi.html>
2. 전세보증금반환보증보험 가입 방법과 필수 조건 총정리 (2025 년 최신 ...), 12 월 3, 2025 에 액세스, <https://safehomes.kr/blog/magazine/360>
3. 대항력과 우선변제권 - 법무법인 로직, 12 월 3, 2025 에 액세스, <http://logickr.com/article/%ED%8F%AC%EC%8A%A4%ED%8A%B8/373/%EB%8C%80%ED%95%AD%EB%A0%A5%EA%B3%BC-%EC%9A%B0%EC%84%A0%EB%B3%80%EC%A0%9C%EA%B6%8C>
4. [법률칼럼] 주택임대차보호법상의 대항력과 확정일자 - 인천자치신문 ..., 12 월 3, 2025 에 액세스, <http://www.yeonsu.info/news/articleView.html?idxno=22062>
5. 일반전세지킴보증 | 전세보증금반환보증 - 한국주택금융공사, 12 월 3, 2025 에 액세스, https://www.hf.go.kr/ko/sub02/sub02_05_01.do
6. 주택도시보증공사(HUG) 전세보증금 보증보험 신청 순서와 제출 서류 정리 - BeeMarketer, 12 월 3, 2025 에 액세스,

<http://beemarketer.co.kr/lawsuit/khugdepositguarantee/>